

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Diseño y desarrollo de landing page · Layevska Web Design

Conste por el presente contrato celebrado entre las partes que adelante se identifican, los siguientes términos y condiciones, los cuales se rigen por el **Código Civil de Costa Rica**, el **Código de Comercio**, la **Ley 8968 de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales**, y demás normativa aplicable de la República de Costa Rica.

I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

LOS PRESTADORES DEL SERVICIO:

Por una parte, **Miah Layevska**, mayor de edad, de nacionalidad costarricense, portador(a) de la cédula de identidad número _____, vecino(a) de _____, en su condición de socio fundador(a) de la empresa **Layevska Web Design**; y **Bryan Barrantes**, mayor de edad, de nacionalidad costarricense, portador de la cédula de identidad número _____, vecino de _____, en su condición de socio fundador de **Layevska Web Design**. En adelante y para todos los efectos del presente contrato, en conjunto se denominarán "LOS PRESTADORES" o "LAYEVSKA WEB DESIGN".

EL CLIENTE:

Por la otra parte, _____, [] persona física, mayor de edad, portador(a) de la cédula de identidad número _____, vecino(a) de _____; [] persona jurídica, debidamente inscrita en el Registro Nacional bajo cédula jurídica número _____, representada en este acto por _____, mayor de edad, portador(a) de la cédula número _____, en su condición de _____, según consta en personería jurídica con no más de un mes de emisión. En adelante denominado "EL CLIENTE".

Cuando LOS PRESTADORES y EL CLIENTE se refieran de manera conjunta, se denominarán "LAS PARTES", y de manera individual, "LA PARTE".

II. ANTECEDENTES

1. LOS PRESTADORES forman el estudio profesional **Layevska Web Design**, especializado de manera exclusiva en el diseño y desarrollo de landing pages premium sobre arquitectura serverless de Amazon Web Services (AWS) para profesionales y pequeñas y medianas empresas (PYMES) ubicadas principalmente en Costa Rica.

2. EL CLIENTE manifiesta haber recibido, leído, comprendido y aceptado en su totalidad, de manera previa y suficiente, el documento denominado "**Layevska Web Design — Propuesta de Servicios Completa**" en formato PDF, en el cual se detallan exhaustivamente: (i) los modelos de servicio ofrecidos, (ii) los precios y forma de pago, (iii) el alcance técnico y de diseño, (iv) los tiempos de entrega, (v) la importancia y funcionamiento del hosting y dominio, (vi) las garantías ofrecidas, (vii) los servicios incluidos y los expresamente excluidos. EL CLIENTE expresamente renuncia a alegar desconocimiento sobre el alcance del servicio.

3. LAS PARTES han llegado al consentimiento mutuo para la prestación de los servicios descritos en este contrato bajo los términos y condiciones que se establecen a continuación.

III. OBJETO DEL CONTRATO

Por este contrato, LOS PRESTADORES se obligan a diseñar, desarrollar, desplegar y publicar en internet UNA (1) landing page profesional a la medida de EL CLIENTE, según el modelo seleccionado en la cláusula IV, conforme al alcance descrito en el documento de Propuesta referenciado en los Antecedentes. EL CLIENTE, por su parte, se obliga a pagar el precio acordado, a entregar la información y materiales necesarios en los plazos pactados, y a brindar las aprobaciones formales requeridas durante el proceso de producción.

IV. MODELO CONTRATADO Y ALCANCE

EL CLIENTE manifiesta haber seleccionado el siguiente modelo de servicio (marcar el que corresponde):

☐	Modelo Estándar — USD \$875	Landing sin animaciones cinematográficas. Entrega 3-5 días hábiles.
☐	Modelo Premium — USD \$1,000	Landing con animaciones cinematográficas. Entrega 5-7 días hábiles.

4.1 Servicios SÍ incluidos en ambos modelos:

- ✓ Brief estratégico de descubrimiento (12 preguntas)
- ✓ Copywriting profesional con estructura AIDA o PAS
- ✓ Diseño UI/UX premium a la medida (sin plantillas genéricas)
- ✓ Optimización mobile-first y responsive
- ✓ Despliegue en infraestructura serverless AWS (S3 + CloudFront)
- ✓ Certificado SSL/TLS y configuración CDN global
- ✓ Compra y configuración del dominio .com por el primer año
- ✓ Hosting AWS incluido por el primer año
- ✓ Integración con WhatsApp Business del CLIENTE
- ✓ SEO técnico local básico
- ✓ Una (1) vista previa funcional antes del pago final
- ✓ Una (1) ronda principal de revisiones, más hasta dos (2) ajustes menores adicionales

4.2 Servicios NO incluidos (deben cotizarse aparte):

- ✗ Sitios web multipágina o tiendas de comercio electrónico (e-commerce)
- ✗ Producción de fotografía profesional o video original
- ✗ Locución, voz en off o producción audiovisual
- ✗ Redacción de blog, contenido editorial extenso o estrategia de contenido
- ✗ Gestión de redes sociales o campañas de publicidad pagada
- ✗ Diseño de logotipo o construcción de manual de marca desde cero
- ✗ Configuración de tiendas externas (Shopify, WooCommerce, etc.)
- ✗ Servicio de email marketing automatizado o newsletter
- ✗ Traducciones a idiomas distintos del español

✗ Más de tres (3) rondas de revisiones, o rediseños estructurales solicitados después de aprobada la versión final

V. PRECIO, FORMA Y MÉTODO DE PAGO

5.1 Precio inicial: EL CLIENTE pagará a LOS PRESTADORES la suma única de USD \$_____ (_____ dólares de los Estados Unidos de América), correspondiente al modelo seleccionado en la cláusula IV. Este pago se realizará en una sola exhibición al momento de aprobar la vista previa funcional del proyecto.

5.2 Cuota mensual recurrente: A partir del segundo mes posterior al lanzamiento de la landing page, EL CLIENTE pagará una cuota mensual fija de USD **\$120.00** (ciento veinte dólares de los Estados Unidos de América) destinada a cubrir: hosting AWS, renovación de dominio prorrateada, certificado SSL, monitoreo de uptime 24/7, respaldos diarios, parches de seguridad, soporte WhatsApp prioritario, hasta dos (2) actualizaciones menores mensuales y reporte mensual de tráfico.

5.3 Método de pago — plataforma digital recurrente: Ambos pagos (inicial y recurrente) se procesarán a través de una **plataforma digital especializada en cobros recurrentes con tarjeta**. EL CLIENTE autoriza expresamente que: (i) el primer cobro se realice al aprobar la vista previa; (ii) los datos de su tarjeta de crédito o débito queden almacenados de forma encriptada bajo el estándar internacional PCI-DSS en dicha plataforma; (iii) los cobros mensuales subsiguientes de USD \$120.00 se realicen de manera automática el mismo día del mes en que se procesó el primer pago, sin necesidad de intervención adicional por parte de EL CLIENTE.

LOS PRESTADORES no tienen acceso directo a los datos de la tarjeta de EL CLIENTE. Toda la información financiera es manejada exclusivamente por la plataforma de pagos, la cual cuenta con certificación PCI-DSS, y EL CLIENTE puede revisar su historial, actualizar su método de pago o cancelar el cobro recurrente directamente desde el panel personal de la plataforma.

5.4 Fallo de cobro: Si el cobro mensual automático falla por causas atribuibles a EL CLIENTE (tarjeta vencida, fondos insuficientes, tarjeta bloqueada, etc.), la plataforma reintentará el cobro durante tres (3) días consecutivos. Durante ese período de gracia el servicio se mantiene activo. Si transcurridos siete (7) días naturales el cobro continúa sin éxito, LOS PRESTADORES podrán suspender el servicio sin responsabilidad alguna, lo que implica que la landing page dejará de estar publicada en internet.

VI. PLAZO DE EJECUCIÓN Y ENTREGA

6.1 LOS PRESTADORES se comprometen a entregar la landing page publicada y funcional en un plazo de entre tres (3) y siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente en que EL CLIENTE haya entregado de forma completa el brief firmado, los textos, las imágenes y los accesos solicitados.

6.2 Cualquier retraso en la entrega de información, materiales o aprobaciones por parte de EL CLIENTE suspenderá automáticamente el cómputo del plazo, sin que esto genere penalización alguna para LOS PRESTADORES.

VII. PROCESO DE APROBACIÓN — CLÁUSULA ESENCIAL

7.1 Durante el proceso de diseño y desarrollo, EL CLIENTE recibirá las siguientes entregas, cada una de las cuales requerirá su **aprobación expresa y por escrito** (correo electrónico, mensaje de WhatsApp o cualquier medio digital verificable):

- Aprobación del Brief Estratégico completado por EL CLIENTE
- Aprobación del concepto creativo, paleta de colores y dirección tipográfica

- Aprobación del diseño UI/UX en alta fidelidad (mockups)
- Aprobación final de la Vista Previa Funcional (versión navegable)

7.2 RENUNCIA EXPRESA A RECLAMACIONES POST-LANZAMIENTO: Una vez que EL CLIENTE ha otorgado la aprobación final escrita y LOS PRESTADORES han procedido con la publicación de la landing page, EL CLIENTE **renuncia expresamente e irrevocablemente** a presentar reclamación alguna alegando que cualquier elemento del producto entregado (textos, imágenes, colores, diseño, animaciones, estructura, funcionalidades) se ejecutó sin su autorización, ya que todos los aspectos del servicio fueron aprobados de manera documentada por EL CLIENTE antes del lanzamiento.

7.3 Cualquier modificación, ajuste o cambio solicitado por EL CLIENTE después del lanzamiento será considerado una solicitud de actualización, sujeta a la política de revisiones del modelo contratado y, en caso de exceder dicha política, será cotizado y facturado de forma independiente.

VIII. OBLIGACIONES DE EL CLIENTE

8.1 Entregar de manera oportuna, veraz y completa toda la información, textos, imágenes, logos y materiales necesarios para la ejecución del servicio.

8.2 Garantizar que cuenta con los derechos de propiedad intelectual, licencias y permisos sobre todos los contenidos que entrega (textos, fotografías, logos, marcas, etc.) y mantener indemnes a LOS PRESTADORES frente a cualquier reclamación de terceros por uso indebido de dichos contenidos.

8.3 Brindar las aprobaciones por escrito en cada una de las etapas indicadas en la cláusula VII, dentro de un plazo razonable.

8.4 Mantener vigente y con fondos suficientes el método de pago registrado en la plataforma de cobro recurrente.

8.5 Notificar oportunamente cualquier cambio en sus datos de contacto, facturación, cédula o representación legal.

8.6 Utilizar la landing page únicamente para fines lícitos y conforme a la legislación vigente en Costa Rica.

IX. OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES

9.1 Ejecutar el servicio con la debida diligencia profesional, los más altos estándares de calidad y conforme a las buenas prácticas de la industria del diseño web.

9.2 Entregar la landing page dentro de los plazos pactados, salvo causa imputable a EL CLIENTE o caso fortuito o fuerza mayor.

9.3 Mantener la confidencialidad sobre la información comercial sensible de EL CLIENTE conforme a la cláusula XI.

9.4 Garantizar que la landing page entregada cumple con: (a) responsividad para escritorio, tablet y móvil; (b) certificado SSL activo; (c) tiempo de carga menor a 3 segundos en condiciones normales; (d) cumplimiento de las mejores prácticas básicas de SEO técnico.

9.5 Brindar soporte por WhatsApp durante días hábiles de Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 hora de Costa Rica.

9.6 Custodiar el dominio y los accesos técnicos a nombre y para uso exclusivo de EL CLIENTE.

X. PROPIEDAD INTELECTUAL Y TITULARIDAD

10.1 Titularidad del CLIENTE: Una vez efectuado el pago inicial completo, EL CLIENTE es el único titular legal del **dominio de internet**, del **contenido textual y gráfico que aportó** y de las **imágenes que adquirió o produjo**. LOS PRESTADORES no podrán reclamar derecho alguno sobre estos elementos.

10.2 Titularidad de LOS PRESTADORES: El **código fuente, componentes técnicos, metodología de trabajo, librerías propietarias y procesos internos** desarrollados por LOS PRESTADORES son y permanecerán siendo propiedad intelectual exclusiva de los mismos. EL CLIENTE recibe una licencia de uso permanente, no exclusiva, intransferible y limitada al funcionamiento de su landing page.

10.3 Portafolio: EL CLIENTE autoriza expresamente a LOS PRESTADORES a incluir el proyecto resultante en su portafolio profesional, sitio web y materiales de marketing, con mención del nombre del proyecto y descripción general. Si EL CLIENTE NO desea esta inclusión, deberá manifestarlo por escrito al inicio del proyecto.

XI. CONFIDENCIALIDAD

Toda información comercial, financiera, estratégica o personal que LAS PARTES intercambien con motivo del presente contrato será tratada como **información confidencial**. Esta obligación se mantendrá vigente durante la ejecución del contrato y por un plazo adicional de cinco (5) años posteriores a su terminación, salvo: (i) información que ya fuera de dominio público; (ii) información requerida por autoridad judicial competente.

XII. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES — LEY 8968

12.1 LOS PRESTADORES declaran que el tratamiento de los datos personales de EL CLIENTE y de los datos recolectados a través de la landing page se realiza en estricto cumplimiento de la **Ley N° 8968 de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales** de la República de Costa Rica, su Reglamento, y demás normativa vinculada.

12.2 EL CLIENTE, como responsable del tratamiento de los datos que se recolecten a través del formulario de contacto u otros mecanismos de la landing page, se obliga a: (i) incluir aviso de privacidad visible; (ii) obtener consentimiento informado de los titulares; (iii) no utilizar los datos para fines distintos a los declarados; (iv) responder ante la PRODHAB (Agencia de Protección de Datos de los Habitantes) ante eventuales reclamaciones.

12.3 LOS PRESTADORES actúan como encargados del tratamiento únicamente en lo necesario para el alojamiento y mantenimiento técnico de la landing page, y se obligan a implementar las medidas de seguridad técnicas y organizativas razonables para proteger los datos.

XIII. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

13.1 Lo que LOS PRESTADORES SÍ garantizan:

- ✓ Que la landing page será diseñada y desarrollada con calidad profesional artesanal.
- ✓ Que el sitio funcionará correctamente en navegadores y dispositivos modernos (no más antiguos de 4 años).
- ✓ Que el sitio estará publicado y accesible mientras EL CLIENTE mantenga al día el pago de la cuota mensual.
- ✓ Que se aplicarán las mejores prácticas técnicas de seguridad, velocidad y SEO.
- ✓ Que se respetará el cronograma de entregas aprobado por LAS PARTES.

13.2 Lo que LOS PRESTADORES NO garantizan ni se hacen responsables:

✗ Resultados comerciales específicos, tales como número de ventas, leads, conversiones, suscriptores o ingresos derivados de la landing page.

✗ Posicionamiento orgánico inmediato en Google u otros motores de búsqueda (el SEO orgánico requiere meses de trabajo continuo y depende de factores externos).

✗ Tráfico web hacia la landing page (depende exclusivamente de las acciones de marketing que EL CLIENTE realice).

✗ Interrupciones del servicio causadas por terceros: caídas globales de AWS, problemas del proveedor de dominio, ataques distribuidos masivos, o decisiones de proveedores externos.

✗ Daños o perjuicios derivados del uso indebido, modificaciones no autorizadas o intervención de terceros sobre la landing page entregada.

✗ Reclamaciones de terceros por uso de contenidos (imágenes, textos, marcas) que EL CLIENTE haya aportado sin contar con los derechos correspondientes.

✗ Pérdida de ingresos, lucro cesante, daño moral o cualquier daño indirecto o consecuencial derivado del uso o no uso de la landing page.

13.3 Tope económico de responsabilidad: En cualquier caso, y bajo cualquier concepto, la responsabilidad económica total de LOS PRESTADORES frente a EL CLIENTE estará limitada al monto efectivamente pagado por EL CLIENTE en los DOCE (12) meses inmediatamente anteriores a la fecha en que se origine el reclamo. Esta limitación es esencial y forma parte del precio convenido.

XIV. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

Ninguna de LAS PARTES será responsable por incumplimientos, retrasos o suspensiones derivados de caso fortuito o fuerza mayor, entendidos en los términos del artículo **702 del Código Civil de Costa Rica**, incluyendo de manera no exhaustiva: desastres naturales, pandemias, conflictos armados, decisiones de autoridad pública, fallos masivos de proveedores de infraestructura como AWS, o cualquier evento imprevisible e irresistible.

XV. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

15.1 Resolución por EL CLIENTE: EL CLIENTE puede dar por terminado el contrato en cualquier momento, sin penalización, con un aviso previo de quince (15) días naturales mediante notificación escrita. Al darse la terminación, cesará el cobro recurrente y la landing page dejará de estar publicada al vencer el período pagado.

15.2 Resolución por LOS PRESTADORES: LOS PRESTADORES podrán resolver el contrato por: (i) incumplimiento reiterado de pago superior a quince (15) días; (ii) uso de la landing page para fines ilícitos; (iii) ofensas, hostigamiento o falta de respeto reiterado por parte de EL CLIENTE; (iv) imposibilidad técnica de continuar prestando el servicio. Se otorgará aviso previo de diez (10) días naturales.

15.3 Pagos no reembolsables: Los montos efectivamente pagados por EL CLIENTE hasta el momento de la terminación no serán reembolsables, salvo en caso de incumplimiento grave y demostrable atribuible a LOS PRESTADORES.

XVI. NOTIFICACIONES

Para todos los efectos del presente contrato, las notificaciones podrán cursarse válidamente a través de: (i) correo electrónico a las direcciones declaradas por LAS PARTES; (ii) mensaje verificable de WhatsApp; (iii) carta certificada al domicilio declarado. Direcciones para notificaciones de LOS PRESTADORES:

- Correo: LayevskaWebDesign@gmail.com
- WhatsApp: +506 8751-8441

Direcciones para notificaciones de EL CLIENTE (a completar):

- Correo: _____
- WhatsApp: _____
- Domicilio físico: _____

XVII. JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE

17.1 El presente contrato se rige íntegramente por las leyes de la **República de Costa Rica**, en particular el **Código Civil**, el **Código de Comercio**, la **Ley N° 8968 de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales**, y demás normativa aplicable.

17.2 LAS PARTES se someten expresamente, para la resolución de cualquier controversia derivada de este contrato, a la jurisdicción de los **Tribunales de Justicia del Primer Circuito Judicial de San José**, renunciando a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles por razón de domicilio.

17.3 Previo a acudir a la vía judicial, LAS PARTES se obligan a intentar resolver sus diferencias mediante negociación directa y de buena fe, durante un plazo no menor a quince (15) días naturales contados desde la primera comunicación escrita sobre la controversia.

XVIII. DISPOSICIONES FINALES

18.1 Documento base e integralidad: Este contrato, junto con el documento "**Layevska Web Design — Propuesta de Servicios Completa**" entregado previamente a EL CLIENTE en formato PDF, constituyen el acuerdo total y definitivo entre LAS PARTES, y reemplazan cualquier negociación, oferta o entendimiento previo. EL CLIENTE reconoce expresamente haber recibido, leído y comprendido en su totalidad dicho documento PDF.

18.2 Modificaciones: Cualquier modificación a este contrato deberá realizarse por escrito y firmarse por ambas PARTES para ser válida.

18.3 Cesión: Ninguna de LAS PARTES podrá ceder los derechos u obligaciones derivados de este contrato sin el consentimiento previo y escrito de la otra parte.

18.4 Divisibilidad: Si alguna cláusula del presente contrato resultare nula o inaplicable por declaración de autoridad competente, las restantes cláusulas conservarán su plena validez y vigencia.

18.5 Buena fe: LAS PARTES se obligan a ejecutar el presente contrato de buena fe, en cumplimiento del artículo 1023 del Código Civil de Costa Rica.

XIX. ACEPTACIÓN Y FIRMA

LAS PARTES, declarando haber leído, comprendido y aceptado en su totalidad cada una de las cláusulas del presente contrato, lo firman en dos (2) tantos de idéntico tenor y validez, en la ciudad de _____, a los _____ días del mes de _____ del año _____.

POR LOS PRESTADORES

Miah Layevska

Socia fundadora · Layevska Web Design

Cédula: _____

Bryan Barrantes

Socio fundador · Layevska Web Design

Cédula: _____

POR EL CLIENTE

Nombre: _____

Cédula / Cédula jurídica: _____

Fecha: _____

RECONOCIMIENTO ESPECIAL: EL CLIENTE declara bajo fe que recibió, antes de la firma de este contrato, una copia del documento PDF "**Layevska Web Design — Propuesta de Servicios Completa**", el cual leyó íntegramente, comprendió sin reservas y aceptó en todos sus términos. Por lo anterior, renuncia a alegar desconocimiento sobre el alcance, los precios, los servicios incluidos y excluidos, los métodos de pago y los plazos del servicio objeto del presente contrato.

Firma de aceptación del CLIENTE como reconocimiento de recepción del PDF de Propuesta:

Firma de EL CLIENTE

Fecha: _____